

N. SENT  
N. RGAC  
N. CRON



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 15896 Ruolo Generale dell'anno 2017 e trattenuta in decisione all'udienza del 15 novembre 2021, a seguito di trattazione cartolare, vertente

TRA

*Parte\_1* (c.f. *C.F.\_1* ; residente a Roma, in via Cristoforo Colombo n. 440) e

*Controparte\_1* (c.f. *C.F.\_2* ; residente a Roma, in via Cristoforo Colombo n. 440),

elettivamente domiciliati a Roma, in via in Arcione n. 71, presso lo studio dell'avv.to Stefano D'Ercole, da cui sono rappresentati e difesi in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione,

ATTORI

E

*CP\_2* (c.f.: *CodiceFiscale\_3* ,  
elettivamente domiciliato a Roma, in via Tibullo n. 10, presso lo studio dell'avv. Andrea Baudino, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta,

E

*CP\_3* (c.f. *C.F.\_4* ),  
elettivamente domiciliato a Roma, in via Giuseppe Perego n. 58, presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.,

CONVENUTI

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI:

**per parte attrice (nota di trattazione cartolare per l'udienza di p.c.):** "... In ottemperanza al suddetto decreto con il presente atto -da considerarsi quale presenza all'udienza- l'Avv. Prof. Stefano D'Ercole, procuratore costituito del Sig. *Parte\_1* e della sig.ra *CP\_1* [...] si riporta integralmente a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa, da intendersi in questa sede totalmente riportati e trascritti, insistendo su tutte le domande e deduzioni ivi formulate. Gli odierni attori impugnano e contestano tutto quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito dall'avversa difesa, in tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa, poiché infondato in fatto e in diritto. Il Sig. *Parte\_1* e la Sig.ra *Controparte\_1*, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, confidano pertanto nell'integrale accoglimento della domanda e precisano le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, disattendere tutto quanto eccepito e dedotto dai convenuti Sig. *CP\_2* e Avv. [...] *CP\_3* perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato, alla luce delle motivazioni in atti; condannare il sig. *CP\_2* e l'avv. *CP\_3* in via solidale o nella diversa misura che verrà riconosciuta, ovvero in via alternativa, a corrispondere, per le ragioni di cui in narrativa, in favore dei sig.ri *Parte\_1* e *CP\_1* [...] le seguenti somme: 1) gli importi versati in relazione alla proposta di acquisto dell'immobile di cui in epigrafe, come specificati al § 2.1.1 dell'atto di citazione, per complessivi € 33.000,00, di cui € 13.000,00 quale somma dei due assegni (cfr. doc.ti 4 e 5 allegati all'atto di citazione) e intestati rispettivamente al sig. *CP\_2* e al *Org\_1* [...] *CP\_4*; 2) gli ulteriori importi dovuti per le motivazioni di cui in narrativa dell'atto di citazione, ovvero € 292,80 per le pratiche dell'istruttoria svolta dalla Banca erogatrice del mutuo, € 9.000 quali somma corrisposta per il pagamento della locazione nei mesi da aprile 2016 alla data di dicembre 2016; 3) l'importo di € 270.000,00, quale differenza tra il valore dell'immobile stimato dalla *CP\_5* e quello oggetto della proposta di acquisto accettata dal Sig. *CP\_2*; 4) in via subordinata rispetto a quanto richiesto al precedente punto 3), l'importo di € 170.000,00, quale differenza tra il valore dell'immobile stimato dalla perizia del Tribunale e quello oggetto della proposta di acquisto accettata dal Sig. *CP\_2* 5) nonché, infine, una somma non inferiore ad € 30.000,00, ovvero, in subordine, da liquidarsi in via equitativa a titolo di danni non patrimoniali. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali, IVA e CPA. Gli odierni attori chiedono, altresì, che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini *ex art. 190 c.p.c. ...*";

**per il convenuto CP\_2 (nota di trattazione cartolare per l'udienza di p.c.):** "... Il sottoscritto Avv. Andrea Baudino procuratore dell'odierna opposta ferme le argomentazioni, domande ed eccezioni svolte con i precedenti scritti, visto il decreto del Giudice del 14 ottobre 2021, ai sensi dell'articolo 189 cpc rassegna le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa: A) in via principale: rigettare in toto la domanda di parte attrice di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ivi indicati, accertando e dichiarando: 1) in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o irritualità della domanda per i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi; 2) in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di cui sopra, accertare e dichiarare la infondatezza ed il difetto di prova della domanda della parte attrice per i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi; B) in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda della parte attrice: 1) accertare e dichiarare che il Sig. Avv. CP\_3 è l'unico soggetto effettivamente e direttamente obbligato a risarcire per intero la prestazione pretesa dagli attori in quanto firmatario dell'istanza che si assume essere stata tardiva e quindi produttrice di danno e di conseguenza è unico responsabile degli eventi dannosi patrimoniali e non patrimoniali indicati nella domanda dell'attrice, per i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi; 2) per l'effetto: condannare l'Avv. CP\_3 a manlevare e tenere indenne il Sig. CP\_2 da qualsiasi eventuale richiesta, pretesa e rivendicazione avanzata dell'attrice nei suoi confronti in caso di soccombenza nel presente giudizio; 3) per l'ulteriore effetto: condannare l'Avv. CP\_3 a corrispondere al sig. CP\_2 la somma di euro 68.793,31 ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di danni patrimoniali, nonché una somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di danni non patrimoniali, per i motivi indicati nei precedenti scritti difensivi. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario". Si chiede la concessione dei termini di cui all'articolo 190 cpc ...";

**per il convenuto CP\_3 (nota di trattazione cartolare per l'udienza di p.c.):** "... Nello spirito di sinteticità richiesto dall' Ill.mo Organo Giudicante per la trattazione scritta, con le presenti note la scrivente difesa si riporta alle conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi, di seguito trascritte: In via preliminare, per le motivazioni di cui in precedenza, voglia l'Ill.mo Giudice accertare il difetto di legittimazione passiva dell'Avv. CP\_3 e, per l'effetto, dichiararne l'estromissione dal giudizio del medesimo. Sempre in via preliminare, ma gradata per le motivazioni di cui in premessa, voglia l'Ill.mo Giudice

accertare il mancato esperimento della procedura di mediazione, e per l'effetto, in quanto trattasi di materia obbligatoria ex D. Lgs 28/2010, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea. Nel merito, rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, con condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Lo scrivente procuratore chiede, altresì, che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. ...".

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato ai convenuti **CP\_2** e **CP\_3** [...] gli attori **Parte\_1** e **Controparte\_1** allegavano che il convenuto **CP\_2** era proprietario dell'immobile sito a Roma, in via della Magliana, 181, piano 5-6, scala A, int. 10, identificato presso l' **Organizzazione\_2** – Catasto dei Fabbricati di Roma Territorio, al foglio 807, particella 192, subalterno 46, categoria A/2, immobile sottoposto a procedura esecutiva immobiliare all'esito della notifica, in data 28/3/2013, dell'atto di pignoramento immobiliare ad opera del creditore procedente avv.to Marco Paolo Ferrari (procedura esecutiva N.R.G. 892/2013 del Tribunale Civile di Roma), con intervento dei seguenti creditori: **Controparte\_6** creditore intervenuto con garanzia ipotecaria di primo grado, ed **Controparte\_7** che nel mese di ottobre 2015, tramite l' **Organizzazione\_3** [...] essi attori, interessati all'acquisto, avevano intavolato colloqui con il predetto **Cont** [...] assistito nella procedura esecutiva dall'altro odierno convenuto, avv.to **CP\_3** finalizzati all'acquisto dell'immobile; che nel corso delle trattative era stata consegnata ad essi attori copia della perizia effettuata nell'ambito della predetta procedura esecutiva dal Ctu, arch. **Persona\_1** da cui risultava che il valore dell'immobile era pari ad € 590.000,00; che nel frattempo in data 24/10/2015, per il tramite dell'avv.to **Controparte\_8** il **Organizzazione\_4**, aveva diffidato e ingiunto al **CP\_2** il pagamento degli oneri condominiali per complessivi € 9.577,39, debito che era stato preso in considerazione nell'ambito delle trattative, che, vista la complessità del rapporto e il coinvolgimento di soggetti terzi (creditore procedente e intervenuti nella procedura esecutiva) avrebbero dovuto essere caratterizzate dalla massima trasparenza e completezza di informazioni da parte del debitore e del di lui legale; che, una volta trovato l'accordo tra il **Cont** [...] ed essi attori, in data 11/12/2015 era stata presentata una proposta di acquisto condizionata, nella quale era stato offerto l'importo di € 420.000,00 per l'acquisto dell'immobile *de quo*, offerta accettata dal **CP\_2** che nel predetto atto erano stati indicati gli specifici accordi con i singoli creditori della procedura esecutiva pendente e, a garanzia

della proposta, essi attori avevano emesso un assegno bancario, per la somma di € 13.000,00, quale acconto sul prezzo, intestato al CP\_2 assegno trattenuto in deposito fiduciario dal notaio d.ssa Persona\_2 che erano seguiti molteplici contatti tra le parti e i propri avvocati e, in particolare, erano state inviate numerose e-mail, con le quali essi attori venivano aggiornati dai convenuti sullo stato delle varie transazioni pendenti e rassicurati in ordine alla tempestività delle operazioni in atto e al conseguente buon esito dell'affare; che peraltro mai, nel corso delle trattative, era stato comunicato ad essi attori che l'asta era già stata fissata per il 21/3/2016 né, tanto meno, che il valore d'asta era pari ad € 350.000,00 e che l'offerta minima per partecipare risultava essere inferiore di € 157.500,00 rispetto al prezzo offerto da essi attori; che per far fronte all'impegno finanziario, assunto con il CP\_2, avevano attivato la procedura per l'erogazione di un mutuo e, in data 4/3/2016, era stata eseguita una perizia estimativa da parte di un professionista di fiducia della banca, con assegnazione all'immobile di un "valore di mercato" pari ad € 690.000,00; che come da accordi avevano proceduto alla corresponsione delle seguenti somme: € 10.000,00 a mezzo assegno bancario n. 0025762866-12 tratto su Organizzazione\_5 e intestato all'avv.to Marco Paolo Ferrari, quale creditore procedente; € 3.000,00 a mezzo assegno bancario n. 0025762865-11 tratto su Org\_5 [...] e intestato al Organizzazione\_4 ; € 20.000,00 a titolo di provvigione per l' Organizzazione\_3 € 298,80 per le pratiche dell'istruttoria svolta dalla banca erogatrice del mutuo; che in tale contesto era onere del CP\_2 assistito dall'avv.to CP\_3 curare gli adempimenti necessari per far sì che la procedura esecutiva pendente si sospendesse in presenza delle suddette trattative; che solo in data 15/3/2016, ovvero a soli sei giorni dalla data dell'asta fissata al 21/3/2016, era stata depositata, a firma dell'avv. CP\_3 un' "istanza per l'estinzione della procedura esecutiva e contestuale trasferimento di immobile", con cui era stato richiesto di "fissare l'udienza, gentilmente e compatibilmente con i propri impegni di ruolo, nell'ultima settimana del mese di Aprile 2016, al fine di concordare la presenza del Notaio e consentire a favore dei promissari acquirenti l'erogazione del mutuo ipotecario, ivi: far dichiarare l'estinzione del procedimento esecutivo R.G. 892/2013, tutt'ora esistente a proprio carico, ex art. 629 c.p.c., disporre la cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento eseguita in data 3.04.2013, trascritto il 17.03.2013 a n. 45459 di formalità, nonché contestualmente trasferire la proprietà dell'immobile di proprietà del Sig. CP\_2 [...] sito in Roma via Della Magliana 181, scala A, piano 5° int. 10. Censito al N.C.E.U. al fg. 807, p.lla 192 sub 46 Z.C. 5°, cat. A2 classe III vani 11 rendita catastale euro 2.386,03 ai sig.ri Parte\_1 e Controparte\_1", con allegati i seguenti documenti: "1- Proposta di acquisto condizionato; 2 - Atto di transazione; 3 - Proposta di transazione tra [...]

*Controparte\_6* e Sig. *CP\_2* ; 4- Scrittura privata Sig. *CP\_2* / Sig. [...] *Pt\_1* e Sig.ra *Controparte\_1* ; 5 – Procura del Sig. *Parte\_1* e Sig.ra *CP\_1* [...] ; che la data dell’asta era stata fissata dal professionista delegato, con ordinanza di vendita del 21/12/2015, ovvero sin dalla fase iniziale delle trattative con i convenuti, come risultava dalla schermata Portale Servizi Telematici, ma né il *CP\_2* né l’avv.to *CP\_3* avevano mai comunicato tale fondamentale circostanza ad essi attori, così come non erano mai stati resi edotti neanche del fatto che vi fossero delle incertezze in ordine al buon esito dell’operazione né che vi fossero dei termini da rispettare per il proficuo deposito dell’istanza; che in risposta alla predetta istanza il GE aveva disposto nei seguenti termini: “letta l’istanza depositata in data 15/3/2016, ne dispone la trasmissione al GOT per quanto di competenza. Avverte le parti che, qualora siano state presentate offerte per la partecipazione alla vendita già fissata per il giorno 21 marzo 2016, la vendita non potrà essere differita, se non con il consenso dei creditori e degli offerenti ai sensi dell’art. 161 bis disp. att. C.p.c. e che, se sarà tenuta, l’eventuale aggiudicazione non sarà caducata dalla successiva rinuncia agli atti dei creditori, secondo il disposto dell’art. 187 bis disp. att.”; che la suddetta ordinanza era stata comunicata al *CP\_2* e/o al di lui difensore in data 17-18/3/2016, mentre essi attori non erano stati informati neanche di tale provvedimento, dal quale già peraltro si evinceva come la richiesta di ‘estinzione’ della procedura, in assenza dell’accordo con uno dei creditori (ovvero *Controparte\_7* , non avrebbe potuto avere buon esito; che inoltre la tempestiva comunicazione di tale provvedimento avrebbe, caso mai, consentito ad essi attori di decidere di partecipare all’asta, evenienza non verificatasi in quanto erano venuti a conoscenza dell’esito della predetta istanza solo dopo che l’immobile *de quo* era stato già aggiudicato a terzi, in occasione della predetta asta tenutasi regolarmente in data 21/3/2016; che, a causa dei comportamenti erronei e/o omissivi ascrivibili agli odierni convenuti, avevano sofferto numerosi danni sia patrimoniali che non patrimoniali, come meglio indicato in citazione. Tanto premesso, gli attori instavano per l’accoglimento delle conclusioni, rassegnate in citazione, precisate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. (‘Piaccia all’Ill.mo Tribunale Civile di Roma, disattendere tutto quanto eccepito e dedotto dai convenuti Sig. *CP\_2* e Avv. *CP\_3* perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato, alla luce delle motivazioni in atti; emettere ordinanza di pagamento ex art. 186 bis, c.p.c., per la somma non contestata nei confronti del Sig. *CP\_2* pari ad € 13.000,00; condannare il sig. *CP\_2* e l’avv. *CP\_3* in via solidale o nella diversa misura che verrà riconosciuta, ovvero in via alternativa, a corrispondere, per le ragioni di cui in narrativa, in favore dei sig.ri *Parte\_1* e *Controparte\_1* le seguenti somme: 1) gli importi versati

in relazione alla proposta di acquisto dell'immobile di cui in epigrafe, come specificati al § 2.1.1 dell'atto di citazione, per complessivi € 33.000,00; 2) gli ulteriori importi dovuti per le motivazioni di cui in narrativa dell'atto di citazione, ovvero € 292,80 per le pratiche dell'istruttoria svolta dalla Banca erogatrice del mutuo, € 9.000 quali somma corrisposta per il pagamento della locazione nei mesi da aprile 2016 alla data di dicembre 2016; 3) l'importo di € 270.000,00, quale differenza tra il valore dell'immobile stimato dalla CP\_5 e quello oggetto della proposta di acquisto accettata dal Sig. CP\_2 4) in via subordinata rispetto a quanto richiesto al precedente punto 3), l'importo di € 170.000,00, quale differenza tra il valore dell'immobile stimato dalla perizia del Tribunale e quello oggetto della proposta di acquisto accettata dal Sig. CP\_2 5) nonché, infine, una somma non inferiore ad € 30.000,00, ovvero, in subordine, da liquidarsi in via equitativa a titolo di danni non patrimoniali. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali, IVA e CPA.) e da ultimo rassegnate nella nota di trattazione cartolare.

Si costituiva in giudizio il convenuto CP\_2 il quale, contestata la domanda attrice attesa l'assenza di propria responsabilità nella vicenda, non avendo in alcun modo posto in essere fatti o tenuto condotte rilevanti ed essendosi rimesso *in toto* al proprio legale, aveva instato per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, rassegnate in comparsa di risposta: "..., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, Voglia: A) in via principale: rigettare in toto la domanda avversaria di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ivi indicati, accertando e dichiarando: 1) in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o irritualità della domanda per i motivi esposti nel paragrafo A) del presente atto; 2) in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi esposti nel paragrafo A, accertare la infondatezza ed il difetto di prova della domanda per i motivi esposti nel paragrafo B) e C) del presente atto; B) in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria: 1) accertare e dichiarare che il Sig. Avv. CP\_3 è l'unico soggetto effettivamente e direttamente obbligato a risarcire per intero la prestazione pretesa dagli attori in quanto unico responsabile degli eventi dannosi patrimoniali e non patrimoniali indicati nella domanda avversaria, per i motivi esposti nel paragrafo B) e C) del presente atto; 2) per l'effetto: condannare l'Avv. CP\_3 a corrispondere al Sig. CP\_2 le eventuali somme che lo stesso dovrà versare agli attori in caso di soccombenza; per l'ulteriore effetto: condannare l'Avv. CP\_3 a corrispondere al sig. CP\_2 la somma di euro 68.793,31 ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di danni patrimoniali, che saranno meglio quantificati in corso di causa, nonché una somma da

liquidarsi in via equitativa a titolo di danni non patrimoniali, per i motivi indicati nel paragrafo D del presente atto. Con ogni espressa riserva, di modificare, precisare ed integrare le domande, eccezioni e conclusioni proposte e depositare documenti e chiedere mezzi istruttori ex art. 183, comma 6 cpc. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”, come poi riportate nella richiamata nota di trattazione cartolare. Al riguardo il convenuto **CP\_2** allegava che, alla luce della stessa proposta condizionata di parte attrice, non vi era spazio per la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; che in ogni caso la domanda era infondata nel merito, stante l’assenza di propria personale responsabilità; che, in estremo subordine, andava svolta domanda di garanzia nei confronti del convenuto **CP\_3** e domanda di risarcimento danni nel caso in cui l’operazione con gli attori fosse risultata non realizzabile per colpa del legale.

Si costituiva in giudizio anche il convenuto **CP\_3**, il quale, sollevate eccezioni preliminari, instava per il rigetto della domanda e l’accoglimento delle conclusioni come da ultimo rassegnate nella nota di trattazione cartolare.

All’udienza del 7/12/2017, come risulta dal verbale di udienza, veniva rigettata l’istanza del convenuto **CP\_3** di estromissione dal processo, atteso che il predetto professionista era stato “... *firmatario dell’istanza che si assume essere stata tardiva e quindi produttrice di danno, dovendosi valutare nel merito il ruolo svolto dal precedente procuratore ...*”.

Erano assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c. con rinvio all’udienza del 29/5/2018.

Con ordinanza riservata 8/7/2018, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza del 29/5/2018, erano stati ammessi i documenti prodotti dalle parti e, rigettate tutte le istanze istruttorie, era stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 20/11/2019, poi d’ufficio al 13/3/2020, poi al 25/6/2020, poi al 16/12/2020 sempre per emergenza Covid e poi ancora, con decreto del 14/12/2020, al 26/5/2021.

Subentrato in concreto questo Giudice nel ruolo a decorrere dal 20/1/2021, con decreto 25/2/2021, visti i propri giorni di udienza e stante la necessità di procedere alla riorganizzazione del ruolo, atteso il rilevante numero di cause fissate ad ogni udienza per la precisazione delle conclusioni, era disposto rinvio all’udienza del 15/11/2021 sempre per p.c..

Con decreto 14/10/2021 era disposto, alla luce dell’art. 221, comma 4, D.L. 34/2020, convertito con modificazione nella L. 77/2020 e successive modificazioni, che la predetta udienza si svolgesse con modalità cartolare: veniva pertanto assegnato termine fino a cinque giorni prima per depositare nota di trattazione cartolare contenente le conclusioni.

Le parti -come detto- hanno provveduto al deposito di note di trattazione cartolare, contenenti le conclusioni definitive.

All'udienza del 15/11/2021, svolta appunto in modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precedentemente indicate, con assegnazione dei richiesti termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di repliche (ulteriore 20 giorni): i termini ex artt. 190 e 281 *quinquies* c.p.c. sono scaduti il 3/2/2022.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

E' infondata l'eccezione di improcedibilità, sollevata dal convenuto **CP\_3** .

Al riguardo va ribadito che la disposizione richiamata (D.Lgs 28/2010) si applica solo nei casi in cui oggetto immediato della causa siano diritti reali (proprietà, usufrutto, enfiteusi, uso, ecc.), mentre in tutti i casi in cui il diritto reale è oggetto solo mediato della controversia, attenendo la domanda a rapporti di natura personale che possono avere riflessi su diritti reali, la previsione ex art. 5 D.Lgs 28/2010 non può trovare applicazione; così nel caso p.es. di domanda ex art. 2932 c.c. ovvero di domanda di risoluzione di contratto di vendita immobiliare, la causa, pur avendo ad oggetto il trasferimento della proprietà di bene immobile o il ritrasferimento al venditore del bene, riguarda in realtà il contratto ad effetti obbligatori o ad effetti reali a monte (ossia il contratto preliminare di vendita o il contratto definitivo di vendita), di cui viene lamentata la mancata esecuzione o il grave inadempimento; quindi in questi casi l'incidenza del giudizio sulla proprietà del bene è meramente riflessa.

Nel caso di specie la domanda, pur connessa ad un complesso rapporto negoziale avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene immobile, è una domanda risarcitoria, che meramente presuppone, come preteso fatto genetico dei danni lamentati, il mancato trasferimento della proprietà del bene immobile di **Controparte\_4** .

Sicuramente si è al di fuori della previsione di cui all'art. 3 del D.L. 6/2020 (convertito con modificazioni nella L. 13/2020), come integrato dal D.L. 28/2020 (convertito con modificazioni nella L. 70/2020) con l'aggiunta dell'ulteriore comma 6-ter, con il quale è stata introdotta un'ulteriore ipotesi di mediazione obbligatoria riguardante tutte le controversie aventi ad oggetto un inadempimento contrattuale derivante dall'emergenza Covid 19.

Analogamente infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto **CP\_3** atteso che, in base alla prospettazione degli attori, il predetto convenuto avrebbe concorso o in via esclusiva determinato, per propria contestata imperizia professionale, la mancata positiva conclusione della su richiamata complessa operazione negoziale.

La domanda riconvenzionale trasversale, spiegata dal convenuto CP\_2 nei confronti del convenuto CP\_3 verrà esaminata se e in quanto necessario: il convenuto CP\_2 ha svolto sia domanda di garanzia in caso di propria soccombenza nei confronti degli attori sia domanda di risarcimento danni nel caso in cui fosse stata accertata una qualche responsabilità professionale dell'avv.to CP\_3 nella gestione della richiamata operazione negoziale.

La domanda degli attori è solo in parte fondata e va accolta nei termini che seguono.

Richiamato quanto esposto, appare necessario prendere le mosse dall'accordo dell'11/12/2015, derivante dalla proposta condizionata degli odierni attori (cfr. doc. 2 di parte attrice e del convenuto CP\_3 e doc. 1 del convenuto CP\_2 proposta di acquisto condizionata), poi pacificamente accettata dal convenuto CP\_2 .

In detta proposta era richiamata la pendente procedura esecutiva sull'immobile di [...] Organizzazione\_4 (RGE n. 892/2013), in relazione alla quale i proponenti Pt\_1 e CP\_1 avevano dichiarato di essere stati "... ampiamente edotti sui creditori e sui crediti ...", indicati nel seguente elenco "... 1) l'avv. Marco Paolo Ferrari ... creditore procedente; 2) Controparte\_6 creditore intervenuto con garanzia ipotecaria di 1° grado; 3) CP\_7 [...] creditore intervenuto...", con l'ulteriore precisazione che in data 24/10/2015 il condominio di Organizzazione\_4 aveva intimato al CP\_2 il pagamento della somma di € 9.577,39 per oneri condominiali.

Inoltre ivi risulta che gli odierni attori avevano formulato "... proposta condizionata per l'acquisto dell'unità immobiliare sita in Roma, Organizzazione\_4 ... di proprietà esclusiva del sig. CP\_2 per l'importo complessivo di euro 420.000 ... oggetto di procedura immobiliare avente RGE 892/2013. ...", con l'espressa previsione, per quanto qui di interesse, che il suddetto importo sarebbe stato "... suddiviso e corrisposto secondo le seguenti modalità: 1) quanto ad euro 13.000,00 alla sottoscrizione della presente proposta di acquisto tramite assegno bancario ... come acconto sul prezzo, che sarà trattenuto in deposito fiduciario dal notaio d.ssa Persona\_2 ... fino alla consegna a parte proponente degli accordi sottoscritti con i creditori del sig. CP\_2 procedenti e intervenuti nella procedura avente RGE 892/2013... 2) Quanto alla restante somma di € 407.000,00 ... sarà versata tramite assegni circolari intestati, per le rispettive somme indicate negli accordi con i creditori, alla Controparte\_6 all'avv.to Marco Paolo Ferrari, ove non fosse stato già soddisfatto in precedenza, al sig. CP\_2 solo ove si riuscisse a dilazionare il debito con Controparte\_7 e ottenere dalla stessa rinuncia agli atti e all'azione inerenti la procedura esecutiva avente RGE 892/2013 o, in caso contrario, a Controparte\_7 e al sig. CP\_2 per la somma rimanente, ove vi fosse ..."; che "... L'atto definitivo di

compravendita sarà stipulato dal notaio *Persona\_2* di Roma in occasione di apposita udienza presso il Tribunale Civile di Roma, alla quale saranno presenti i creditori del sig. *CP\_2* ai quali Parte proponente consegnerà gli assegni circolari dell'importo corrispondente ai rispettivi crediti così come transatti con il debitore e, contestualmente, detti creditori dichiareranno a verbale di rinunciare alla procedura esecutiva immobiliare RGE 892/2013 e, per l'effetto, il giudice dell'esecuzione dichiarerà estinta la procedura e, quindi, l'immobile come sopra identificato sarà trasferito ai proponenti libero da persone, cose e gravami, salvo l'espletamento di tutte le procedure e formalità del caso ..." e che "...Qualora entro centoottanta giorni dalla sottoscrizione della presente proposta dovesse mancare l'accordo con i creditori, procedente e intervenuti, nella procedura avente RGE 892/2013, ciò costituirà clausola di risoluzione della proposta e i proponenti avranno diritto di riavere il predetto assegno consegnato al notaio d.ssa *Persona\_2* in deposito fiduciario e non potranno chiedere nessun ulteriore danno o risarcimento sotto qualsiasi forma..."

In base alla documentazione prodotta dal convenuto *CP\_3* risulta che erano stati via via raggiunti i seguenti accordi transattivi, che prevedevano l'abbandono della procedura esecutiva al pagamento di quanto previsto per ciascun creditore: in data 1/2/2016 con la *Controparte\_6* con il versamento di € 262.500,00 "... entro e non oltre il 30/4/2016, all'esito dell'atto notarile di compravendita mediante assegno circolare intestato a *Controparte\_6* ..." (cfr. doc. 4 del convenuto *CP\_3* ; in data 25/2/2016 con il *Organizzazione\_4* con il pagamento di € 10.950,00 entro e non oltre il 29/4/2016 (cfr. doc. 5) e in data 3/3/2016 con l'avv.to Marco Paolo Ferrari con il versamento di € 10.000,00 contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo (cfr. doc. 6).

Benché nell'istanza dell'8/3/2016 al GE, a firma dell'avv.to *CP\_3* vi sia il riferimento al soddisfacimento di *Controparte\_7* creditore intervenuto, con il versamento della somma di "... euro 75.706,69 ... entro e non oltre il 15/4/2016 ..." (cfr. doc. 10 del convenuto *CP\_3* , non risulta allegato all'istanza alcun accordo transattivo, come invece avvenuto per gli altri creditori.

Al riguardo è pacifico che, alla data di effettuazione dell'asta del 21/3/2016, non si era perfezionato e formalizzato alcun accordo con *Controparte\_7* si tratta di circostanza - come detto- pacifica fra le parti, come del resto allegato dagli stessi attori (cfr. citazione a pag. 10).

Orbene, ricordato che la proposta degli odierni attori era condizionata all'intervenuto accordo con tutti i creditori, procedenti o intervenuti, della procedura esecutiva RGE 892/2013 (cfr. citata proposta: "Qualora entro centoottanta giorni dalla sottoscrizione della

presente proposta dovesse mancare un accordo con i creditori, procedente ed intervenuti, nella procedura avente R.G.E. 892/2013 ciò costituirà clausola di risoluzione della proposta ed i proponenti avranno diritto di riavere il predetto assegno consegnato al Notaio dott.ssa **Per\_2** [...] in deposito fiduciario e non potranno richiedere nessun ulteriore danno o risarcimento sotto qualsiasi forma”), appare conseguenziale che, alla data dell’asta del 21/3/2016 e a maggior ragione alla data dell’istanza dell’avv.to **CP\_3** dell’8/3/2016, depositata in data 15/3/2016, non si era perfezionato e formalizzato l’accordo con **Controparte\_7** creditore intervenuto nella procedura esecutiva RGE 892/2013.

Si tratta di circostanza rilevante perché, a prescindere dal contenuto dell’istanza (richiesta di estinzione anziché di previa sospensione, come contestato dagli attori), non va dimenticato che nel provvedimento del 17-18/3/2016 il GE aveva così provveduto: *“letta l’istanza depositata in data 15/3/2016, ne dispone la trasmissione al GOT per quanto di competenza. Avverte le parti che, qualora siano state presentate offerte per la partecipazione alla vendita già fissata per il giorno 21 marzo 2016, la vendita non potrà essere differita, se non con il consenso dei creditori e degli offerenti ai sensi dell’art. 161 bis disp. att. C.p.c. e che, se sarà tenuta, l’eventuale aggiudicazione non sarà caducata dalla successiva rinuncia agli atti dei creditori, secondo il disposto dell’art. 187 bis disp. Att. ...”* e che a quella data non vi era ancora né vi sarebbe poi stato l’accordo con la creditrice **Controparte\_7**

E' irrilevante che -a detta degli attori- “... Tale ordinanza veniva comunicata al **CP\_2** e/o al Suo difensore in data 17/18 marzo 2016; i sig.ri **Pt\_1** e **CP\_1** non venivano informati nemmeno di tale provvedimento, dal quale, peraltro ..., si evinceva già con chiarezza come la richiesta di “estinzione” della procedura, in assenza dell’accordo con uno dei creditori (ovvero **CP\_7**) non avrebbe potuto avere buon esito. ...” (cfr. atto di citazione).

Invero, avendo il GE ritenuto possibile il differimento della vendita previo accordo, oltre che con gli eventuali offerenti, anche con i creditori, va ribadito che nel caso di specie è pacifico che né alla data dell’asta (21/3/2016) né a maggior ragione prima (data di presentazione dell’istanza da parte dell’avv.to **CP\_3** era stato raggiunto e formalizzato l’accordo con la creditrice **Controparte\_7** intervenuta nel procedimento esecutivo.

Portando a sintesi le superiori osservazioni in fatto e in diritto, è allora evidente che, in difetto di allegazione e prova che il mancato accordo con **Controparte\_7** fosse dipeso da fatto e colpa di uno o di entrambi i convenuti, alcuna critica può essere mossa a carico di uno o di entrambi i convenuti né alcuna responsabilità può essere individuata a carico di uno o di entrambi gli odierni convenuti.

In citazione è stato allegato, con riferimento all'attivazione dei convenuti con i creditori, che "... gli accordi che controparte stava perfezionando, che prevedevano una tempistica successiva alla data fissata per l'asta, rendevano, di fatto, di impossibile avveramento la condizione della proposta di acquisto. ..." (cfr. atto di citazione), ma, ricordato che allegati all'istanza dell'avv.to CP\_3 al GE vi erano gli atti di transazione con tre dei quattro creditori, pur se da eseguire in periodi successivi all'asta, non è stato allegato dagli attori che la mancata formalizzazione dell'accordo con Controparte\_7 fosse appunto dipesa da fatto e colpa di uno o di entrambi i convenuti.

Non rileva che asseritamente il convenuto CP\_3 avrebbe presentato, oltretutto asseritamente in ritardo, istanza di estinzione e non di sospensione ex art. 624 bis c.p.c., in quanto l'iniziativa, anche a voler per ipotesi ammettere che potesse partire dal debitore in nome e per conto di tutti i debitori (cfr. art. 624 bis, comma 1, c.p.c.: "Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi ..."), non avrebbe potuto portare ad alcun risultato positivo, in quanto in ogni caso mancava l'accordo con Controparte\_7 che invero non era stato ancora raggiunto e formalizzato in tempi tali da consentire di depositare una tempestiva istanza (cfr. citato art. 624 bis, comma 1, c.p.c.) né tanto meno l'accordo era stato successivamente raggiunto e formalizzato, prima dell'asta.

Analogamente è irrilevante, alla luce della domanda svolta e del riferimento alla proposta di acquisto oggetto di causa, la circostanza che asseritamente agli odierni attori non sarebbe stata comunicata la fissazione della data dell'asta e che non sarebbe stato loro reso possibile partecipare all'asta; infatti la domanda attorea si basa sull'accordo derivante dall'accettazione della proposta condizionata, per cui la mancata partecipazione all'asta, circostanza non presa in considerazione dall'accordo fra le parti, e la pretesa colpa in tal senso imputata ai convenuti per omessa informazione costituiscono un fatto diverso ed estraneo agli accordi delle parti, asseritamente rimasti inadempiti; del resto l'accordo dell'11/12/2015 tendeva proprio ad evitare che si svolgesse l'asta e l'accordo con i creditori (procedente e intervenuti) era finalizzato proprio ad evitare l'asta.

In conclusione l'accordo fra le parti, come risultante dalla proposta condizionata, poi accettata dal convenuto, si è risolto per il verificarsi dell'evento (mancato accordo con tutti i creditori) dedotto nella condizione risolutiva, prevista nella suddetta proposta, poi accettata dal CP\_2.

E' ben vero -si potrebbe obiettare- che il termine era stato previsto in 180 giorni, quindi in 6 mesi, dalla data della proposta, ma è evidente che, mancato l'accordo con la

creditrice *Controparte\_7* e venduto all'asta il bene a terzi, è venuto meno l'oggetto dell'accordo, ossia il trasferimento dell'immobile dal convenuto *CP\_2* agli odierni attori.

Come detto, non è oggetto di causa l'eventuale responsabilità, invero neanche prospettata di uno o di entrambi i convenuti, in ordine al mancato perfezionamento dell'accordo con la creditrice *Controparte\_7* così da poter ipotizzare una qualche responsabilità di costoro nel verificarsi dell'evento dedotto in condizione.

Nella memoria di replica gli attori hanno allegato che "... la causa del mancato affare - e, conseguentemente dei danni patiti dagli attori- non è di certo da ricercarsi nel mancato accordo con i creditori, bensì nella condotta degli odierni convenuti e nella responsabilità agli stessi imputabile. ...", ma si tratta di deduzione non condivisibile, in quanto -come detto- quand'anche l'avv.to *CP\_3* avesse presentato idonea e tempestiva istanza, sarebbe in ogni caso mancato, tanto al momento della presentazione dell'istanza quanto al momento dell'asta, l'accordo anche con la *Controparte\_7* mancato accordo che avrebbe in ogni caso reso impossibile procrastinare lo svolgimento dell'asta.

Se queste premesse sono esatte, è allora evidente che gli attori, in base alla loro stessa proposta, non possano pretendere null'altro che la restituzione dell'assegno a suo tempo lasciato in deposito al notaio d.ssa *Per\_2* ovvero della somma di € 13.000,00, portata dal predetto assegno.

Al riguardo in comparsa di risposta il convenuto *CP\_2* ha allegato che "... , stante il tenore letterale della menzionata clausola della proposta di acquisto, il contraddittorio con il Sig. *CP\_2* potrebbe vertere unicamente con riferimento alla richiesta di restituzione dell'importo di euro 13.000,00 quale somma dei due assegni consegnati al creditore precedente Avv. Marco Paolo Ferrari e al *Organizzazione\_4* in sostituzione dell'assegno bancario del medesimo importo intestato al Sig. *CP\_2* e consegnato al Notaio *Persona\_2* in deposito fiduciario per le ragioni di cui sopra, fermo restando che come diremo più avanti, anche tale domanda risulta totalmente infondata. ..."; infatti nel prosieguo della medesima comparsa di risposta il convenuto ha ulteriormente dedotto che "... Quanto all'importo di euro 13.000,00, è fatto pacifico che esso rappresenta la somma dei due assegni consegnati dagli attori, su indicazione del Sig. *CP\_2* al creditore precedente Avv. Marco Paolo Ferrari e al *Organizzazione\_4* , in data 3 marzo 2016, a seguito della restituzione dell'assegno del medesimo importo intestato dagli attori al Sig. *CP\_2* come acconto prezzo e consegnato al Notaio *Persona\_2* in deposito fiduciario contestualmente alla sottoscrizione da parte degli attori della proposta di acquisto del 11 dicembre 2015 così come disciplinato nella medesima proposta (cfr. sub ns.

doc. 1 all. n. 2 del fascicolo di parte attrice). ...”; che “... è altresì pacifico che lo svincolo di tale somma sarebbe dovuto avvenire solamente al momento della consegna agli attori degli accordi sottoscritti con tutti i creditori della procedura esecutiva RGE 892/2013, accordi, peraltro, che venivano prospettati nella medesima proposta ... e che prevedevano una tempistica ben precisa per il loro perfezionamento (aprile 2016) successiva alla data di consegna (marzo 2016) degli assegni di cui sopra. ...” e che “... Pertanto gli attori erano perfettamente a conoscenza del fatto che al momento della consegna dei due assegni ai creditori indicati dal Sig. **CP\_2** ancora non erano stati perfezionati gli accordi con tutti i creditori (perlomeno con **CP\_7**) e di conseguenza hanno consapevolmente accettato il rischio di anticipare l'esecuzione degli accordi formalizzati nella proposta di acquisto corrispondendo le somme ivi previste pur in presenza di accordi non integralmente perfezionati. ...” (cfr. comparsa di risposta del convenuto **CP\_2**).

Orbene, richiamata la proposta condizionata, poi accettata dal **CP\_2** e ricordato, come risulta dalla dichiarazione dell'11/12/2015 del notaio d.ssa **Per\_2** che l'assegno in deposito di € 13.000,00 poteva essere sostituito con uno o più assegni a favore dei creditori che il **CP\_2** avesse indicato sempre per il medesimo importo complessivo di € 13.000,00, da inputarsi in conto prezzo (cfr. doc. 3 del convenuto **CP\_3**), è di tutta evidenza, in base alle stesse allegazioni del convenuto **CP\_2** che gli attori hanno proceduto all'esborso di € 13.000,00, somma utilizzata per pagare, su indicazione del debitore **CP\_2** il creditore procedente (avv.to Marco Paolo Ferrari) e in parte il condominio di **Organizzazione\_4**, per cui gli attori hanno diritto, in base a quanto concordato con il convenuto **CP\_2** e alla luce del ricordato evento risolutivo, al rimborso della predetta somma, non essendo più possibile la semplice restituzione dell'assegno di € 13.000,00, a suo tempo lasciato in deposito al notaio.

Non ostante al rimborso della predetta somma da parte del convenuto **CP\_2** è la circostanza che “... al momento della consegna dei due assegni ai creditori indicati dal Sig. **CP\_2** ancora non erano stati perfezionati gli accordi con tutti i creditori ...” e che gli attori “... di conseguenza hanno consapevolmente accettato il rischio di anticipare l'esecuzione degli accordi formalizzati nella proposta di acquisto ...” (cfr. citata comparsa di risposta), in quanto in ogni caso, stante l'evento risolutivo, gli attori avrebbero diritto alla restituzione dell'assegno e, non essendo ciò più possibile, hanno diritto al rimborso, da parte del **CP\_2** del medesimo complessivo importo di € 13.000,00, il cui pagamento, da parte degli attori in favore di creditori del **CP\_2** e su indicazione di costui, è divenuto senza

causa, per effetto dell'avveramento della condizione risolutiva che ha inciso, risolvendolo, sul rapporto a suo tempo esistente fra attori e convenuto CP\_2 .

Tenuto al rimborso è unicamente il convenuto CP\_2 , alla luce dell'accordo fra costui e gli attori a seguito dell'accettazione della più volte ricordata proposta condizionata e alla luce delle superiori osservazioni sulla non necessaria verifica in concreto della condotta professionale del convenuto CP\_3

Dunque il convenuto CP\_2 va condannato al pagamento, in favore degli attori e a titolo di restituzione degli importi versati, della complessiva somma di € 13.000,00, oltre ad interessi moratori al tasso legale dalla messa in mora fino al saldo effettivo.

Il *dies a quo*, non risultando la data di ricezione della diffida del 30/11/2016, asseritamente trasmessa con raccomandata a/r -il doc. 9 di parte attrice contiene il riferimento a 'raccomandata del 9-14 dicembre 2016 con relativi esiti', ma non risulta in concreto fornita la prova della data di ricezione-, deve essere individuato nella data di notificazione dell'atto di citazione: anche in questo caso non vi è prova della data di perfezionamento della notificazione al CP\_2 , notificazione passata all'ufficiale giudiziario in data 1/3/2017.

Alla luce dell'accordo *inter partes*, derivante dall'accettazione della proposta condizionata, gli attori null'altro possono pretendere dal convenuto CP\_2 mentre alla luce delle superiori osservazioni, nulla è dovuto dal convenuto CP\_3 agli attori in relazione alle domande svolte nei confronti dello stesso.

Le conclusioni, cui si è pervenuti, assorbono ogni altra questione in ordine all'esistenza o meno del contratto di patrocinio; in ordine alla contestata *mala gestio* professionale da parte dell'avv.to CP\_3 in ordine alla rilevanza, in termini ostativi al riconoscimento di una responsabilità di costui, della condotta del legale dell'epoca degli attori -non essendo costui parte del giudizio l'accertamento si sarebbe potuto effettuare solo in via incidentale, al fine di escludere o ridurre, se del caso, la responsabilità dell'avv.to CP\_3 e in ordine alla natura e entità ed effettiva riconoscibilità dei danni patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente sofferti dagli attori.

Tali essendo le risultanze di causa, va rigettata la domanda riconvenzionale trasversale del convenuto CP\_2 nei confronti del convenuto CP\_3 atteso che la condanna del convenuto CP\_2 alla restituzione della somma di € 13.000,00 prescinde, in base a quanto precedentemente argomentato, da ogni discorso sulla pretesa condotta imperita del convenuto CP\_3

Va rigettata, da ultimo, la domanda del convenuto CP\_3 nei confronti degli attori ex art. 96 c.p.c. per la mancata allegazione e prova della sussistenza dei requisiti soggettivi e

oggettivi legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 9080/2013; Cass. 27383/2005; 18169/2004).

Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite, liquidate in dispositivo relativamente al rapporto processuale fra gli attori e il convenuto **CP\_3** vanno compensate per 1/3, stante il rigetto delle eccezioni sollevate dal convenuto, e vengono poste per il residuo a carico degli attori in solido per il grado di soccombenza.

Si è preso in considerazione, con riferimento al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, lo scaglione '260.001-520.000', con riferimento ai valori al minimo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni in concreto trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte vittoriosa.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo relativamente al rapporto processuale fra gli attori e il convenuto **CP\_2** vanno compensate per ½, stante l'accoglimento solo parziale della domanda attorea, e vengono poste per il residuo a carico del convenuto **CP\_2** per il grado di soccombenza.

Si è preso in considerazione, con riferimento al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, lo scaglione '5.201-26.000', con riferimento ai valori medi, tenuto conto della natura e del valore della controversia (accertato), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte vittoriosa.

Vanno invece compensate per intero le spese di lite fra il convenuto **CP\_2** e il convenuto **CP\_3** a margine della domanda riconvenzionale trasversale, in quanto il rigetto della domanda attorea, salvo la ricordata parte relativa al rimborso, non ha comportato, come detto, l'esame della condotta del professionista.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- rigetta la domanda degli attori **Parte\_1** e **Controparte\_1** nei confronti del convenuto **CP\_3** ;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. del convenuto **CP\_3** nei confronti degli attori;
- compensa per 1/3 le spese di lite fra gli attori e il convenuto **CP\_3** e condanna gli attori in solido al pagamento, in favore del predetto convenuto, del residuo che liquida in € 8.452,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp e Iva come per legge;
- in parziale accoglimento della domanda degli attori nei confronti del convenuto **CP\_2** [...] condanna quest'ultimo al pagamento, in favore degli attori e a titolo restitutorio,

della complessiva somma di € 13.000,00, oltre interessi come indicato in motivazione, rigettando la domanda degli attori quanto al resto;

- compensa per 1/2 le spese di lite fra gli attori e il convenuto **CP\_2** e condanna quest'ultimo al pagamento, in favore degli attori, del residuo che liquidava in € 2.417,50 per compensi professionali e in € 607,00 per spese, oltre rimborso forfettario, Cp e Iva come per legge;
- rigetta la domanda riconvenzionale trasversale spiegata dal convenuto **CP\_2** nei confronti del convenuto **CP\_3** ;
- compensa per intero le spese di lite fra questi ultimi.

Così deciso a Roma, il 31/5/2022

il Giudice  
dott. Francesco Remo Scerrato